



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirul Muhammad Habib Bin Sukadi (alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Waruk Tengah, RT.006/RW.002, Ds. Tapen,
Kec. Pangkur, Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/204/XII/43W.1.7./2024/Satreskrim tanggal 5 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Wahyu Arif Widodo, S.H., dkk. Advokat dan Penasihat Hukum LBH WEB PRO YUSTISIA, beralamat di Posbakum Jl Trunojoyo-Ngawi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/BH/2025/PN Ngw, tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUL MUHAMMAD HABIB BIN SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan matinya anak** melanggar **Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUL MUHAMMAD HABIB BIN SUKADI oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa AMIRUL MUHAMMAD HABIB BIN SUKADI tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



- 1 (satu) buah Rompi warna coklat.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea warna putih.
- 1 (satu) buah gilette.
- 1 (satu) buah botol pocari sweat kemasan 500 ml.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang ada bekas darahnya.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru yang ada bekas darahnya.
- 1 (satu) buah hoodie warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos pendek warna biru yang ada bekas darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda megapro warna hitam tahun 2007 dengan No. Pol.: AE 6227 JK, No. Ka: MH1KC11157K113481, No. Sin: KC11E1115541, a.n. SUYITNO.

Dikembalikan pada Saksi KUKUH DWI WIBOWO.

- 1 (satu) buah HP Merk Realme 7i warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi Wike Rina Anggraeni.

5. Menetapkan agar Terdakwa AMIRUL MUHAMMAD HABIB BIN SUKADI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-13/M.5.34/Eoh.2/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi bin Sukadi, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain." perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni berpacaran dan dalam hubungan pacaran tersebut melakukan persetubuhan hingga Saksi Wike Rina Anggraeni hamil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember tahun 2024 Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dihubungi oleh Saksi Wike Rina Anggraeni karena merasakan sakit perut namun Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi tidak menjawab karena masih bekerja kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Wike Rina Anggraeni merasakan perutnya semakin sakit seperti akan buang air besar lalu Saksi Wike Rina Anggraeni pergi ke kamar mandi untuk mengecek jalan lahir pada alat kelaminnya dengan posisi berdiri dan sudah mengeluarkan darah, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni menuju ke teras samping rumah untuk melahirkan bayinya dengan posisi duduk, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wike Rina Anggraeni melahirkan seorang bayi laki-laki setelah bayi lahir Saksi Wike Rina Anggraeni menghubungi Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dengan cara video call untuk memberitahu bahwa bayinya telah lahir dan menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi untuk datang ke rumah Saksi Wike Rina Anggraeni lalu setelah melahirkan Saksi Wike Rina Anggraeni menaruh bayinya dilantai dengan posisi terlentang kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni memotong tali pusar bayi menggunakan gillette dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengeluarkan plasenta bayi dari dalam perut dengan cara mengejan, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya agar bayi tersebut tidak terdengar suara tangisannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi sekira pukul 22.30 WIB meminjam 1 (satu) unit honda megapro warna hitam dengan nomor polisi: AE 6227 JK milik Saksi Kuku Dwi Wibowo menuju ke rumah Saksi Wike Rina Anggraeni, sesampainya di teras samping rumah Saksi Wike Rina Anggraeni melihat bayi yang berada di lantai teras samping rumah kemudian

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wike Rina Anggraeni meminta Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi untuk bergantian membungkam mulut bayi lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membungkam hidung dan mulut bayi menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Wike Rina Anggraeni masuk ke dalam rumah untuk memakai pakaian dan pembalut, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni kembali ke teras samping rumah lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi bertanya “jek urip gak, kok wes gak obah” kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni melihat dada bayi sudah tidak bergerak, wajah bayi menjadi pucat, dan memegang leher bayi sudah tidak ada denyut nadinya, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membuka sarung yang dipakainya lalu menaruh bayi di atas sarung tersebut, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengambil 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea untuk membungkus plasenta bayi lalu menaruhnya di atas sarung disebelah kiri bayi, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membersihkan lantai rumah yang terdapat bekas darah lahiran Saksi Wike Rina Anggraeni.

Bahwa selanjutnya Saksi Wike Rina Anggraeni mengajak Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi pergi ke puskesmas untuk berobat, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membungkus bayi dan plasenta dengan menggunakan sarung dan mengambil 1 (satu) baju berwarna biru untuk ditaruh di atas jok sepeda motor, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni terlebih dahulu menuju rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi menaruh bayi di teras depan rumah selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni menuju ke Puskesmas Pangkur.

Setelah sampai di Puskesmas Pangkur Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni masuk ke ruang Ponok, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengaku kepada Saksi Siti Mualayyinatun dan Saksi Ick Praptiwi sebagai suami Saksi Wike Rina Anggraeni yang pada saat itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengalami pendarahan di jalan lahir lalu Saksi Ick Praptiwi menelfon Saksi Wakini memberitahu ada pasien mengalami pendarahan di jalan lahir dan ada robekan di jalan lahir, kemudian Saksi Wakini datang ke Poned melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wike Rina Anggraeni. Setelah itu Saksi Wakini menanyakan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi “Mas ini tadi apa habis hubungan?” lalu dijawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi “mboten bu la niki mawon kulo nembe

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wangsul saking sabin la niki lo sikil kulo tasih gupak lemah.” lalu Saksi Wakini menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi keluar ruangan, kemudian Saksi Wakini menanyakan kepada Saksi Wike Rina Anggraeni “Mbak we opo bar diperkosa?” lalu dijawab “Tidak bu” lalu Saksi Wakini menanyakan lagi “La pie?” kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku telah melahirkan sendirian di kamar mandi mertua Saksi Wike Rina Anggraeni, lalu Saksi Wakini menanyakan keberadaan bayi yang sudah dilahirkan namun Saksi Wike Rina Anggraeni mengatakan tidak tahu, namun setelah itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku bahwa bayinya di buang di belakang rumah mertuanya, kemudian Saksi Wakini menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi pulang ke rumah untuk mengambil bayinya, namun Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi saat pulang ke rumah hanya mengambil plasenta yang berada didalam karung bekas pupuk urea dan dimasukkan kedalam kantong kresek, lalu bayi yang dibungkus sarung tersebut ditaruh dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi kembali ke Puskesmas Pangkur dengan membawa plasenta, sesampainya di Puskesmas Pangkur diserahkan ke Saksi Wakini, kemudian Saksi Wakini membuka kantong kresek yang hanya berisi plasenta bayi lalu Saksi Wakini menanyakan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi “lo mas ini kok ari-ari saja la bayimu dimana?” dan Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi menjawab “mboten enten bu”, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengambil 1 (satu) buah cangkul di teras depan rumah dan 1 (satu) buah linggis di belakang rumah untuk menggali tanah di belakang rumah sebelah selatan pohon pisang untuk mengubur bayi tersebut, setelah tanah tergali lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi memasukkan bayi yang dibungkus sarung kedalam tanah yang sudah digali dan menimbunnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi masuk ke dalam rumah lalu tidur.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.302.1/1914.1/404.302.1/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat Bayi X dengan kesimpulan:1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lebih kurang delapan sampai sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan, panjang badan lima puluh dua sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam, warna kulit putih, berat badan dua ribu tujuh ratus tujuh

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima gram, status gizi cukup.2. Pemeriksaan luar ditemukan:a. Luka lecet pada bibir.b. Tali pusar berukuran dua puluh lima sentimeter.c. Kulit berwarna putih.d. Kuku-kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan.e. Panca indra sempurna.Kelainan point d lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas.3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:a. Resapan darah pada leher kiri.b. Otak besar kanan dan kiri mengalami pembesaran pembuluh darah.c. Tes apung paru positif (tanda pernah bernafas).Sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10172/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh Marjoko, S.I.K., M.S.I. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: Bayi X adalah anak biologis dari Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Wike Rena Anggreni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi bin Sukadi, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain." perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni berpacaran dan dalam hubungan pacaran tersebut melakukan persetubuhan hingga Saksi Wike Rina Anggraeni hamil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember tahun 2024 Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dihubungi oleh Saksi Wike Rina Anggraeni karena merasakan sakit perut namun Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi tidak menjawab karena masih bekerja kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Wike Rina Anggraeni

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan perutnya semakin sakit seperti akan buang air besar lalu Saksi Wike Rina Anggraeni pergi ke kamar mandi untuk mengecek jalan lahir pada alat kelaminnya dengan posisi berdiri dan sudah mengeluarkan darah, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni menuju ke teras samping rumah untuk melahirkan bayinya dengan posisi duduk, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wike Rina Anggraeni melahirkan seorang bayi laki-laki setelah bayi lahir Saksi Wike Rina Anggraeni menghubungi Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dengan cara video call untuk memberitahu bahwa bayinya telah lahir dan menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi untuk datang ke rumah Saksi Wike Rina Anggraeni lalu setelah melahirkan Saksi Wike Rina Anggraeni menaruh bayinya dilantai dengan posisi terlentang kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni memotong tali pusar bayi menggunakan gillette dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengeluarkan plasenta bayi dari dalam perut dengan cara mengejan, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya agar bayi tersebut tidak terdengar suara tangisannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi sekira pukul 22.30 WIB meminjam 1 (satu) unit honda megapro warna hitam dengan nomor polisi: AE 6227 JK milik Saksi Kuku Dwi Wibowo menuju ke rumah Saksi Wike Rina Anggraeni, sesampainya di teras samping rumah Saksi Wike Rina Anggraeni melihat bayi yang berada di lantai teras samping rumah kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni meminta Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi untuk bergantian membungkam mulut bayi lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membungkam hidung dan mulut bayi menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Wike Rina Anggraeni masuk ke dalam rumah untuk memakai pakaian dan pembalut, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni kembali ke teras samping rumah lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi bertanya "jek urip gak, kok wes gak obah" kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni melihat dada bayi sudah tidak bergerak, wajah bayi menjadi pucat, dan memegang leher bayi sudah tidak ada denyut nadinya, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membuka sarung yang dipakainya lalu menaruh bayi di atas sarung tersebut, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengambil 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea untuk membungkus plasenta bayi lalu menaruhnya di atas sarung disebelah kiri bayi, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membersihkan lantai rumah yang terdapat bekas darah lahiran Saksi Wike Rina Anggraeni.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Wike Rina Anggraeni mengajak Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi pergi ke puskesmas untuk berobat, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membungkus bayi dan plasenta dengan menggunakan sarung dan mengambil 1 (satu) baju berwarna biru untuk ditaruh di atas jok sepeda motor, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni terlebih dahulu menuju rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi menaruh bayi di teras depan rumah selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni menuju ke Puskesmas Pangkur.

Setelah sampai di Puskesmas Pangkur Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni masuk ke ruang Ponek, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengaku kepada Saksi Siti Mualayyinatun dan Saksi Ick Praptiwi sebagai suami Saksi Wike Rina Anggraeni yang pada saat itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengalami pendarahan di jalan lahir lalu Saksi Ick Praptiwi menelfon Saksi Wakini memberitahu ada pasien mengalami pendarahan di jalan lahir dan ada robekan di jalan lahir, kemudian Saksi Wakini datang ke Poned melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wike Rina Anggraeni. Setelah itu Saksi Wakini menanyakan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi "Mas ini tadi apa habis hubungan?" lalu dijawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi "mboten bu la niki mawon kulo nembe wangsul saking sabin la niki lo sikil kulo tasih gupak lemah." lalu Saksi Wakini menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi keluar ruangan, kemudian Saksi Wakini menanyakan kepada Saksi Wike Rina Anggraeni "Mbak we opo bar diperkosa?" lalu dijawab "Tidak bu" lalu Saksi Wakini menanyakan lagi "La pie?" kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku telah melahirkan sendirian di kamar mandi mertua Saksi Wike Rina Anggraeni, lalu Saksi Wakini menanyakan keberadaan bayi yang sudah dilahirkan namun Saksi Wike Rina Anggraeni mengatakan tidak tahu, namun setelah itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku bahwa bayinya di buang di belakang rumah mertuanya, kemudian Saksi Wakini menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi pulang ke rumah untuk mengambil bayinya, namun Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi saat pulang ke rumah hanya mengambil plasenta yang berada didalam karung bekas pupuk urea dan dimasukan kedalam kantong kresek, lalu bayi yang dibungkus sarung tersebut ditaruh dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi kembali ke Puskesmas Pangkur dengan membawa plasenta, sesampainya di Puskesmas

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Pangkur diserahkan ke Saksi Wakini, kemudian Saksi Wakini membuka kantong kresek yang hanya berisi plasenta bayi lalu Saksi Wakini menanyakan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi "lo mas ini kok ari-ari saja la bayimu dimana?" dan Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi menjawab "mboten enten bu", setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengambil 1 (satu) buah cangkul di teras depan rumah dan 1 (satu) buah linggis di belakang rumah untuk menggali tanah di belakang rumah sebelah selatan pohon pisang untuk mengubur bayi tersebut, setelah tanah tergali lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi memasukan bayi yang dibungkus sarung kedalam tanah yang sudah digali dan menimbunnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi masuk ke dalam rumah lalu tidur.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.302.1/1914.1/404.302.1/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat Bayi X dengan kesimpulan: 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lebih kurang delapan sampai sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan, panjang badan lima puluh dua sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam, warna kulit putih, berat badan dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima gram, status gizi cukup. 2. Pemeriksaan luar ditemukan: a. Luka lecet pada bibir. b. Tali pusar berukuran dua puluh lima sentimeter. c. Kulit berwarna putih. d. Kuku-kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan. e. Panca indra sempurna. Kelainan point d lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas. 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: a. Resapan darah pada leher kiri. b. Otak besar kanan dan kiri mengalami pembesaran pembuluh darah. c. Tes apung paru positif (tanda pernah bernafas). Sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10172/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh Marjoko, S.I.K., M.S.I. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: Bayi X adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak biologis dari Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Wike Rena Anggreni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi bin Sukadi bersama sama dengan Saksi Wike Rina Anggraeni (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan matinya anak." perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni berpacaran dan dalam hubungan pacaran tersebut melakukan persetubuhan hingga Saksi Wike Rina Anggraeni hamil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember tahun 2024 Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dihubungi oleh Saksi Wike Rina Anggraeni karena merasakan sakit perut namun Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi tidak menjawab karena masih bekerja kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Wike Rina Anggraeni merasakan perutnya semakin sakit seperti akan buang air besar lalu Saksi Wike Rina Anggraeni pergi ke kamar mandi untuk mengecek jalan lahir pada alat kelaminnya dengan posisi berdiri dan sudah mengeluarkan darah, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni menuju ke teras samping rumah untuk melahirkan bayinya dengan posisi duduk, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wike Rina Anggraeni melahirkan seorang bayi laki-laki setelah bayi lahir Saksi Wike Rina Anggraeni menghubungi Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dengan cara video call untuk memberitahu bahwa bayinya telah lahir dan menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi untuk datang ke rumah Saksi Wike Rina Anggraeni lalu setelah melahirkan Saksi Wike Rina Anggraeni menaruh bayinya dilantai dengan posisi terlentang kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni memotong tali pusar bayi menggunakan gillette dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Wike Rina Anggraeni

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan plasenta bayi dari dalam perut dengan cara mengejan, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya agar bayi tersebut tidak terdengar suara tangisannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi sekira pukul 22.30 WIB meminjam 1 (satu) unit honda megapro warna hitam dengan nomor polisi: AE 6227 JK milik Saksi Kukuh Dwi Wibowo menuju ke rumah Saksi Wike Rina Anggraeni, sesampainya di teras samping rumah Saksi Wike Rina Anggraeni melihat bayi yang berada di lantai teras samping rumah kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni meminta Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi untuk bergantian membungkam mulut bayi lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membungkam hidung dan mulut bayi menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Wike Rina Anggraeni masuk ke dalam rumah untuk memakai pakaian dan pembalut, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni kembali ke teras samping rumah lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi bertanya “jek urip gak, kok wes gak obah” kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni melihat dada bayi sudah tidak bergerak, wajah bayi menjadi pucat, dan memegang leher bayi sudah tidak ada denyut nadinya, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membuka sarung yang dipakainya lalu menaruh bayi di atas sarung tersebut, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengambil 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea untuk membungkus plasenta bayi lalu menaruhnya di atas sarung disebelah kiri bayi, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membersihkan lantai rumah yang terdapat bekas darah lahiran Saksi Wike Rina Anggraeni.

Bahwa selanjutnya Saksi Wike Rina Anggraeni mengajak Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi pergi ke puskesmas untuk berobat, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi membungkus bayi dan plasenta dengan menggunakan sarung dan mengambil 1 (satu) baju berwarna biru untuk ditaruh di atas jok sepeda motor, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni terlebih dahulu menuju rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi menaruh bayi di teras depan rumah selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni menuju ke Puskesmas Pangkur.

Setelah sampai di Puskesmas Pangkur Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Saksi Wike Rina Anggraeni masuk ke ruang Ponok, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengaku kepada Saksi Siti Mualayyinat

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Icuk Praptiwi sebagai suami Saksi Wike Rina Anggraeni yang pada saat itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengalami pendarahan di jalan lahir lalu Saksi Icuk Praptiwi menelfon Saksi Wakini memberitahu ada pasien mengalami pendarahan di jalan lahir dan ada robekan di jalan lahir, kemudian Saksi Wakini datang ke Poned melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wike Rina Anggraeni. Setelah itu Saksi Wakini menanyakan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi “Mas ini tadi apa habis hubungan?” lalu dijawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi “mboten bu la niki mawon kulo nembe wangsul saking sabin la niki lo sikil kulo tasih gupak lemah.” lalu Saksi Wakini menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi keluar ruangan, kemudian Saksi Wakini menanyakan kepada Saksi Wike Rina Anggraeni “Mbak we opo bar diperkosa?” lalu dijawab “Tidak bu” lalu Saksi Wakini menanyakan lagi “La pie?” kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku telah melahirkan sendirian di kamar mandi mertua Saksi Wike Rina Anggraeni, lalu Saksi Wakini menanyakan keberadaan bayi yang sudah dilahirkan namun Saksi Wike Rina Anggraeni mengatakan tidak tahu, namun setelah itu Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku bahwa bayinya di buang di belakang rumah mertuanya, kemudian Saksi Wakini menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi pulang ke rumah untuk mengambil bayinya, namun Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi saat pulang ke rumah hanya mengambil plasenta yang berada didalam karung bekas pupuk urea dan dimasukan kedalam kantong kresek, lalu bayi yang dibungkus sarung tersebut ditaruh dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi kembali ke Puskesmas Pangkur dengan membawa plasenta, sesampainya di Puskesmas Pangkur diserahkan ke Saksi Wakini, kemudian Saksi Wakini membuka kantong kresek yang hanya berisi plasenta bayi lalu Saksi Wakini menanyakan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi “lo mas ini kok ari-ari saja la bayimu dimana?” dan Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi menjawab “mboten enten bu”, setelah itu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi mengambil 1 (satu) buah cangkul di teras depan rumah dan 1 (satu) buah linggis di belakang rumah untuk menggali tanah di belakang rumah sebelah selatan pohon pisang untuk mengubur bayi tersebut, setelah tanah tergali lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi memasukan bayi yang dibungkus sarung kedalam tanah yang sudah digali dan menimbunnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib bin Sukadi masuk ke dalam rumah lalu tidur.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.302.1/1914.1/404.302.1/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat Bayi X dengan kesimpulan: 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lebih kurang delapan sampai sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan, panjang badan lima puluh dua sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam, warna kulit putih, berat badan dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima gram, status gizi cukup. 2. Pemeriksaan luar ditemukan: a. Luka lecet pada bibir. b. Tali pusar berukuran dua puluh lima sentimeter. c. Kulit berwarna putih. d. Kuku-kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan. e. Panca indra sempurna. Kelainan point d lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas. 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: a. Resapan darah pada leher kiri. b. Otak besar kanan dan kiri mengalami pembesaran pembuluh darah. c. Tes apung paru positif (tanda pernah bernafas). Sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10172/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh Marjoko, S.I.K., M.S.I. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: Bayi X adalah anak biologis dari Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Wike Rena Anggreni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.01 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah mendapatkan telepon dari Saksi RUBIATI yang mengatakan "mbah lurah niki nopo wonten warga njenengan engkang nami DITA kakungipun asmanipun AMIRUL, alamatnipun RT 07 RW 04" Kemudian Saksi jawab "waruktengah mboten wonten buk RW nipun namung 3" kemudian Saksi meminta Saksi RUBIATI untuk mengirimkan foto dari orang yang mengaku bernama AMIRUL tersebut setelah itu Saksi RUBIATI mengirimkan pesan yang berisi nama asli dari DITA yaitu Saksi WIKE RINA ANGGRAENI kemudian Saksi bertanya kepada Saksi RUBIATI "niku keluarga saking sinten?" kemudian Saksi RUBIATI mengatakan bahwa mereka mengaku merupakan suami istri yang sudah menikah kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu Saksi teruskan informasi tersebut kepada Kasun Tapen yaitu Saksi ELING SUBEKTI, untuk melacak identitas dan foto yang dimaksud, dan Saksi ELING SUBEKTI langsung mengenali bahwa foto tersebut adalah Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB yang merupakan warganya dan langsung mendatangi rumah Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB kemudian Saksi menyusul ke rumah Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB namun pada saat sampai depan rumah Saksi berhenti dan mengajak Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB bersama kedua orang tuanya untuk datang ke rumah Saksi bersama Saksi ELING SUBEKTI. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi, Saksi berkata kepada Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB untuk menceritakan kejadian sebenarnya dengan jujur, namun sebelumnya Saksi bertanya kepada Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB apakah mempunyai hubungan dengan orang yang bernama DITA yang pada saat ini sedang berada di Puskesmas Pangkur, dan menurut cerita bu bidan kamu yang mengantarkan DITA tersebut ke Puskesmas dan mengaku pasangan suami istri, dan menurut cerita bu bidan kamu mengantar DITA tersebut mengatakan bahwa DITA pendarahan, maslahnya setelah di cek oleh tim perawat DITA tersebut bukan pendarahan namun karena baru melahirkan, kemudian pada saat ditanya "dimana sekarang bayinya?" dan diminta untuk membawa bayinya ke puskesmas, namun yang dibawa hanya ari-arinya saja, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB apakah benar

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari bu bidan tersebut tong kamu katakan yang sejujur jujurnya, kemudian Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB mengatakan bahwa bayinya sudah dikubur di makam umum dusun Tapen, kemudian Saksi jawab "masyaallah.... sampean kok tego-tegomen, enek opo to jane?" kemudian Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB menjawab "kulo panik, gugup, bingung," dan Saksi tanyakan bayi tersebut laki-laki apa perempuan ? dan dijawab Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB bahwa bayinya adalah laki-laki, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB untuk pulang ke rumah mengambil KK dan langsung ke Puskesmas Pangkur dan Saksi menyuruh Saksi ELING SUBEKTI untuk mengikuti Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB, beberapa saat kemudian pada saat Saksi dalam perjalanan menuju Puskesmas Pangkur Saksi berpapasan dengan Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB yang pada saat itu mengatakan bahwa dirinya takut datang ke puskesmas kalau tidak ada yang mengikuti, setelah itu Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB Saksi ajak untuk berangkat bersama-sama Saksi ke Puskesmas Pangkur, dan setelah sampai di Puskesmas Pangkur Saksi melihat kondisi Saksi WIKE RINA ANGGRAENI yang sedang mendapat perawatan, kemudian Saksi diajak ke ruang tamu Puskesmas Pangkur dan di dalam ruangan tersebut ada dr. MOKHTAR, Saksi RUBIATI, Sdri. YATMI, dan kepala desa Pleset Sdri. SITI NURKHOLIS dan pada saat tersebut Saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkur, setelah itu Saksi menuju ke Polsek Pangkur dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama kepala desa Pleset Sdri. SITI NURKHOLIS berangkat ke makam dusun Tapen dan pada saat sampai di makam Tapen tersebut ternyata sudah banyak warga masyarakat yang sudah mencari kuburan bayi sesuai pengakuan Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB namun kuburan yang dimaksud tidak ditemukan sampai beberapa saat kemudian ada informasi diduga bayi tersebut dikuburkan di belakang rumah Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB setelah itu kami bergeser ke sekitar rumah Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB hingga kemudian kami mencurigai satu tempat yang berada di belakang samping kiri berjarak sekitar 20 meter dari rumah Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB kemudian petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi tersebut dan setelah dokter dari RSUD Ngawi datang tempat yang dicurigai tersebut digali dan ternyata benar bahwa di dalamnya ada mayat bayi yang terbungkus kain sarung;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa AMIRUL MOHAMAD HABIB pada saat Saksi tanya di rumah Saksi alasan mengubur bayinya adalah karena takut, panik dan bingung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sarung warna hijau yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk membungkus bayi yang dikubur tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rubiati, Amd. Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa Amirul Muhammad Habib dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ada pemberitahuan di group Poned Puskesmas yang Saksi ketahui sekitar pukul 02.00 WIB yang memuat data pasien atas nama Ny. DITA Waruk tengah / Tn AMIRUL dengan penjelasan bahwa pasien nama DITA dengan sumai AMIRUL alamat Ds. Waruk tengah RT 03 RW 04 Kec. Pangkur Kab. Ngawi. dengan keterangan keluar darah banyak dari jalan lahir sejak sore dan nyeri perut bahian bawah, P210010 pp Spontan 7, tidak pernah periksa sama sekali, Hpl Hpht 27 -5-2024, Riwayat Lin yang lalu, 2 lahir di rumah (+) jk laki laki jam 17.00, 1 abortus, BB 47 Kg, TB 160 Cm, Lila-, TD 100/80 mmhg, S 36,5 , Spo2 98 % , Tfu 3 jari bawah pusat , Vt tidak ada sisa plasenta, terdapat luka robekan, heacting (+), setelah mengetahui adanya informasi tersebut kemudian Saksi pada pukul 05.22 WIB menghubungi Saksi WAKINI yang pada saat itu piket poned dan dari keterangan Saksi WAKINI bahwa pasien tersebut sudah melahirkan dan pada saat itu di cari banyinya belum ketemu. Kemudian Saksi telp Sdri. AYIN dan menanyakan terkait perkembangan bayinya sudah ketemu apa belum dan di katanyan oleh Sdri. AYIN bahawa pasien belum mengaku terkait keberadaan banyinya tersebut. Pada pukul 06.48 WIB Saksi melaporkan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



terkait kejadian adanya pasien yang ada di Poned sesuai dengan laporan di group kepada kepala Puskesmas Pangkur, setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi menyampaikan terkait dengan adanya pasien yang berada di poned puskesmas Pangkur tersebut kepada kepala Desa Waruk Tengah Saksi SUPONO kemudian Saksi menanyakan apakah benar bahwa pasien tersebut adalah warga Desa Waruk Tengah kemudian oleh kepala Desa Saksi di minta untuk mengirimkan foto pasien dan yang mengaku suami dari pasien tersebut. Kemudian selang berapa saat kepala desa memberikan informasi lewat WA bahwa benar yang laki laki adalah warga Ds. Waruk tengah kec. Pangkur Kab. Ngawi. dan untuk pasien yang wanita adalah bukan warga Ds. Waruk tengah Kec. Pangkur Kab. Ngawi. Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. AYIN bahwa pasien yang namanya DITA adalah namanya WIKE RINA ANGRAENI, berdasarkan BPJS yang telah di telusur dari rekan rekan Poned. Sekitar pukul 09.00 WIB kepala desa waruk tengah mendatangi poned puskesmas pangkur bersama dengan kepala desa Pleset dan bertemu dengan Saksi kemudian Saksi hadapkan ke ekpala Puskesmas. Karena Saksi ada kegiaitan dengan Saksi WAKINI di desa lain sehingga tidak mengikuti perkembangan pasien tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB baru mengetahui bahwa pasien tersebut bayinya sudah di temukan dan di kuburkan di Ds. Waruk tengah Kec. Pangkur Kab. Ngawi;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan bahwa pasien telah hamil sejak Bulan Mei tahun 2024 dan di perkirakan umur kehamilan 27 samapi 28 Minggu atau 7 bulan hamil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Wakini Amd. Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi dihubungi oleh Sdri ICUK PRAPTIWI melalui telpon dan mengatakan "bu ini ada pasien pendarahan tetapi kok ada robekan di jalan lahir ?" kemudian Saksi langsung datang ke PONED untuk memngecek. Setelah Saksi masuk ke ruangan Saksi melihat sekilas perutnya kecil kemudian Saksi tanya "Mbaknya Hamil ta?" kemudian



pasien yang awalnya mengaku bernama Dita tersebut menjawab “tidak tahu”. Kemudian Saksi bertanya “masnya ini siapa mbak? suaminya ya?” kemudian di jawab “iya”. Seterusnya Saksi melakukan pemeriksaan perut Saksi raba perutnya ada pembesaran Uterus besarnya pertengahan pusat dan simpisis, serta Saksi memeriksa kemaluan pasien dan di temukan luka robek pada kemaluannya yang tidak teratur. setelah Saksi melakukan pemeriksaan perutnya Saksi menyimpulkan pasien hamil perkiraan 16 minggu. Kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib yang mengantarkan pasien “Mas ini tadi apa habis hubungan?” lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib menjawab “mboten bu niki mawon kulo nembe wangsul saking sabin la niki lo sikil kulo tasih gupak lemah” kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib Saksi suruh keluar ruangan. Setelah suami keluar ruangan Saksi bertanya kepada Saksi Wike Rina Anggraeni “Mbak we opo bar di perkosa?” (mbak kamu apa habis di perkosa?) lalu di jawab “tidak bu...” lalu Saksi tanya “La pie?” (la gimana?) kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni menjawab “Sebenarnya saya habis melahirkan bu” lalu Saksi jawab “la dimana melahirkanya?” lalu di jawab Saksi Wike Rina Anggraeni “di kamar mandi mertua Saksi?” lalu Saksi tanya “Bersama siapa?” Saksi Wike Rina Anggraeni menjawab “sendiri”. Selanjutnya Saksi menanyakan “sekarang bayimu dimana?” lalu Saksi Wike Rina Anggraeni menjawab Saksi “tidak tahu” kemudian Saksi tanya lagi “kok tidak tahu bagaimana?” lalu Saksi menasehati “mbak itu nanti bayinya kalau di sembunyikan kalau sampai di makan anjing atau kucing bagaimana?” akhirnya Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku bahwa bayinya di buang di belakang rumah mertuanya. Kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib Saksi suruh masuk “mas bojomu iki asline bar ngelahirne la bayine di buang ning mburi omah, saiki sampean muliho golek ono bayine gowonen rene” (mas istrimu ini habis melahirkan katanya bayinya di buang di belakang rumah, sekarang kamu pulang cari bayinya dan bawa kesini). Selanjutnya Terdakwa Amirul Muhammad Habib pulang kemudian Saksi melanjutkan untuk merawat Saksi Wike Rina Anggraeni;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi Wike Rina Anggraeni karena Kontraksi Uterusnya agak lembek kemudian Saksi meminta Sdri. AYIN dan Sdri. ICUK tadi untuk memasang infus untuk jaga-jaga apabila pendarahan berlanjut, selanjutnya Saksi meminta Sdri. AYIN dan Sdri. ICUK untuk melakukan penjahitan luka robekan di vagina Sdri. Wike Rina Anggraeni namun belum sempat di jahit baru di bius Terdakwa Amirul

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Habib datang, dengan membawa bungkus kresek setelah Saksi buka isinya hanya Plasenta / Ari-ari saja tidak ada bayinya, lalu Saksi tanya “lo mas ini kok ari ari saja la bayimu dimana?” kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib tidak menjawab. Kemudian Saksi melanjutkan perawatan terhadap Saksi Wike Rina Anggraeni, lalu Sdri. AYIN menyampaikan “Bu ini robeknya terlalu dalam” kemudian Saksi mengambil alih menjahit robekan di vagine pasien tersebut. Selanjutnya Sdri. AYIN berinisiatif mengecek KIS di APLIKASI PICARE setelah di cek ternyata namanya bukan DITA melainkan namanya Saksi WIKE RINA ANGGRAENI. Setelah itu Sdri. AYIN bertanya kepada pasien “mbak namamu aslinya siapa?” pasien masih menjawab “DITA”. Kemudian Sdri. ICUK memberitahu Saksi bahwa Saksi Wike Rina Anggraeni ingin pulang paksa, selanjutnya Saksi memberi tahu kalau belum boleh pulang harus di observasi dulu dan besok pagi supaya di USG dan di periksa dokter terlebih dahulu, kemudian Saksi Wike Rina Anggraeni mau rawat inap sampai pagi;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah sholat subuh Saksi buka wa group bidan ada yang bertanya “la iki bayine dimana? kok tujuh jam habis melahirkan” setelah itu Saksi menelfon Saksi Rubiati menjelaskan kronologinya. Karena Saksi Wike Rina Anggraeni mengaku berasal dari Desa Waruk Tengah kemudian Saksi kordinasi dengan bidan pembina desanya, lalu Saksi jelaskan juga krologinya kemudian setelah itu bidan desa diminta Saksi untuk melapor Ke Kepala Puskesmas. Setelah itu pagi harinya Saksi sudah tidak menangani Saksi Wike Rina Anggraeni tersebut karena Saksi ada kegiatan lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Eling Subekti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar 06.30 WIB pada saat Saksi berada di di rumah Saksi di hubungi oleh Kepala Desa Waruk Tengah yuang bernama SUPONO yang menanyakan kepada Saksi “Pak wo iki jenenge DITA iki warga tapen RT 7 RW 4 beneran gak kemudian Saksi jawab “Nggeh Mbah Kulo Kroscek e”

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami selesai berkomunikasi kemudian kepala desa mengirimkan foto terkait orang yang di tanyakan oleh kepala desa kepada Saksi. Kemudian setelah buka gambar tersebut Saksi melihat foto Terdakwa Amirul Muhammad Habib kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib sampai di rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib kemudian bertemu dengan ibu Terdakwa Amirul Muhammad Habib yang bernama Sdri. YATMI kemudian Saksi menanyakan terkait keberadaan Terdakwa Amirul Muhammad Habib kepada Sdri. YATMI dan di jawab “dereng mantuk mas”, kemudian pada saat Saksi akan bertanya lagi dari luar Terdakwa Amirul Muhammad Habib datang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro. Setelah Terdakwa Amirul Muhammad Habib datang dan Saksi langsung suruh duduk Terdakwa Amirul Muhammad Habib dan Sdri. YATMI ada juga berada di situ, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib bahwa Saksi telah di hubungi oleh Kepala Desa dan Saksi tanya kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib “enek masalah opo BIB” kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib jawab “gak enek opo opo Mbah” Saksi tanya jawab “aku di telp mbah lurah mosok gak enek opo opo, jajal critoo” Terdakwa Amirul Muhammad Habib menjawab “aku gak tego enek mamak arep crito” kemudian Sdri. YATMI pergi dengan bilang “yo wes aku tak ngaleh ndang Crito” kemudian Saksi tanya ke Terdakwa Amirul Muhammad Habib “jane enek masalah opo to BIB” kemudian Terdakwa Amirul Muhammad Habib menjawab “aku di hubungi karo koncoku mbah cah ngetuk di jaluki tulung kon ngeterke nang puskesmas” Saksi tanya “lha Nyapo” di Jawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib “wong e pendarahan” Saksi tanya “lha opo bar nglairno kok pendarahan” dan Terdakwa Amirul Muhammad Habib jawab “ngeh” Saksi tanya “lha leh ngalirno neng ndi” di jawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib “neng omah e mbah” Saksi tanya “banyine neng ndi” di jawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib “bayi ne kulo kubur” Saksi tanya “nek Ngubur neng ndi” di jawab Terdakwa Amirul Muhammad Habib “neng buri ne omah e lek Yas” selang beberapa saat Sdr. ARIPIN (sekdes Ds. Waruk tengah) kemudian Sdr. ARIPIN menyampaikan untuk di bawa ke rumah kepala desa, lalu Terdakwa Amirul Muhammad Habib bersama orang tunaya Sdr. SUWITO dan Sdri. YATMI menuju ke rumah kepala desa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di rumah kepala desa ada Saksi, Terdakwa Amirul Muhammad Habib, Sdr. SUWITO, Sdri. YATMI dan Sdr. ARIFIN kemudian setelah itu Saksi serahkan kepada kepala desa yaitu Sdri.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurkholis Terdakwa Amirul Muhammad Habib bersama dengan orang tuanya. Pada saat itu Sdri. Siti Nurkholis menanyai nama kepada Terdakwa Amirul Muhammad Habib menanyakan terkait dengan nama DITA ternyata namanya WIKE RINA ANGGRAENI, kemudian Saksi bersama Sdr. ARIFIN di minta melakukan pengecekan ke puskesmas dan pada saat itu Sdri. Siti Nurkholis juga bersama dengan Terdakwa Amirul Muhammad Habib kami bertemu di ruang bersalin di puskesmas Pangkur. Sekitar pukul 11.30 WIB Saksi bersama dengan perangkat desa yang lain di perintahkan kepala desa untuk ke makam Dsn. Tapen Ds. Waruk tengah kab. Ngawi kemudian kami menunggu dan mencari kalo ada makam baru bersama dengan perangkat desa yang lain termasuk dengan Sdri. SITI NURKOLIS, kemudian beberapa saat kami mendapatkan kabar bahwa bayi yang meninggal tersebut di makamkan di belakang rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib, kemudian kami bersama sama ke belakang rumah Terdakwa Amirul Muhammad Habib dengan Polsek Pangkur, pada saat itu menemukan makam bayi tersebut di kebun belakang rumah orang tua Terdakwa Amirul Muhammad Habib yang terlihat berada di bawah pohon pisang selanjutnya pihak kepolisian melakukan garis Polisi dan melakukan pembongkaran makam bersama dengan petugas medis dari Rumah Sakit Ngawi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Kukuh Dwi Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di angkringan RDS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol : AE 6227 JK milik Saksi sendiri, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Amirul Muhammad Habib datang ke angkringan lalu meminjam sepeda motor milik Saksi, pada saat itu tidak bilang akan di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk apa, karena memang Terdakwa Amirul Muhammad Habib sering pinjam sepeda motor milik Saksi, setelah itu sepeda motor milik Saksi di bawa oleh Terdakwa Amirul Muhammad Habib, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB karena Terdakwa Amirul Muhammad Habib tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor, kemudian Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang scrol-scrol tiktok, melihat ada salah satu akun yang memposting postingan yang berisi berita bahwa Terdakwa Amirul Muhammad Habib bersama dengan pacarnya yang bernama Saksi WIKE telah melakukan pembunuhan terhadap bayi kemudian bayi tersebut di kubur di belakang rumahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda megapro warna hitam tahun 2007 dengan No. Pol.: AE 6227 JK, No. Ka: MH1KC11157K113481, No. Sin: KC11E1115541, a.n. SUYITNO yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Amirul Muhammad Habib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Wike Rina Anggraeni binti Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bayi tersebut merupakan bayi yang dilahirkan oleh saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dengan Terdakwa sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut di Madiun;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat berpacaran dengan Terdakwa orang tua saksi tidak mengetahui;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan orangtua saksi tidak mengetahui kalau saksi telah mengandung;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan April 2024 saksi sudah tidak haid lalu pada bulan Juni 2024 saksi mengecek menggunakan testpack dengan hasil positif hamil. Kemudian saksi mengabari Terdakwa bahwa telah hamil;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dan Terdakwa pernah berniat untuk melakukan kontrol kandungan, namun tidak jadi dilakukan karena jadwal dokter kandungan adanya sore sehingga kami membatalkan untuk melakukan kontrol tersebut dikarenakan saksi ada kuliah;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi merasakan sakit di perut lalu menghubungi Terdakwa namun tidak ada balasa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa merasa semakin sakit seperti mau buang air besar, lalu saksi kekamar mandi rumahnya untuk mengecek jalan lahir dan ternyata mengeluarkan darah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi menuju ke samping rumah untuk melahirkan bayinya lalu telanjang dengan posisi duduk lalu mengejan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melahirkan menghubungi Terdakwa dengan cara video call untuk memberitahu bahwa bayinya telah lahir dan menyuruh Terdakwa Amirul Muhammad Habib untuk datang ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan menaruh bayinya dilantai dengan posisi terlentang lalu memotong tali pusar bayi menggunakan gillette, lalu setelah itu saksi mengeluarkan plasenta bayi dari dalam perut dengan cara mengejan, kemudian saksi membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya agar bayi tersebut tidak terdengar suara tangisannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang 10 (sepuluh) menit setelah ditelfon oleh saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian saksi meminta Terdakwa untuk bergantian membungkam mulut bayi, kemudian Terdakwa membungkam hidung dan mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk memakai pakaian dan pembalut;
- Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) menit kembali ke teras samping rumah lalu Terdakwa bertanya "jek urip gak, kok wes gak obah" kemudian saksi melihat dada bayi sudah tidak bergerak, wajah bayi menjadi pucat, dan memegang leher bayi sudah tidak ada denyut nadinya;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuka sarung yang dipakainya lalu menaruh bayi di atas sarung tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea untuk membungkus plasenta bayi lalu menaruhnya di atas sarung disebelah kiri bayi, kemudian Terdakwa membersihkan lantai rumah yang terdapat bekas darah lahiran;
- Bahwa Saksi menerangkan mengajak Terdakwa untuk pergi ke puskesmas untuk berobat, lalu Terdakwa membungkus bayi dan plasenta dengan menggunakan sarung dan mengambil 1 (satu) baju berwarna biru untuk ditaruh di atas jok sepeda motor, lalu sebelum ke Puskesmas saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa menaruh bayi di teras depan rumah, selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju ke Puskesmas Pangkur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di Puskesmas perawat puskesmas menanyakan kepada saksi "Mbak we opo bar diperkosa?" lalu dijawab "Tidak bu" lalu perawat puskesmas menanyakan lagi "La pie?" kemudian saksi mengaku telah melahirkan sendirian di kamar mandi mertua Terdakwa, lalu perawat puskesmas menanyakan keberadaan bayi yang sudah dilahirkan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu, setelah itu saksi mengaku bahwa bayinya di buang di belakang rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan kuliah di AKPER semester 5 dan saksi mengetahui Langkah-langkah untuk melahirkan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menyerahkan bayi tersebut kepada Terdakwa bayi tersebut sempat menangis dan saksi sempat melihat wajah bayi tersebut namun pada saat itu pandangan saksi agak kabur namun tidak pingsan;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu bayi tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bayi tersebut sudah dibungkus dengan sarung warna hijau;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena saksi panik karena takut ketahuan dengan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK dan 1 (satu) buah STNK yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa ketika mendatangi rumah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gillite, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut digunakan untuk memotong tali pusar bayi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 warna kuning yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut digunakan untuk menghubungi Terdakwa setelah melahirkan;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah celana Panjang warna biru yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah hoodie warna hijau, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol pocari sweat kemasan 500 ml yang berisi sabun cuci piring yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk membersihkan darah yang berada dilantai;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna biru yang ada bekas darahnya yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk dijadikan alas di atas jok sepeda motor megapro agar darah tidak mengenai jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme 7i warna biru, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hijau yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk membungkus bayi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea warna putih yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut digunakan untuk membungkus plasenta bayi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada saat Saksi menyerahkan bayi tersebut masih menangis sedangkan menurut Terdakwa saat bayi diserahkan sudah tidak menangis;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Thathit Bimo Tangguh Setiogung, Sp,F.,M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jabatan Ahli saat ini sebagai kepala urusan pelayanan RSUD dr. SOEROTO Ngawi, pekerjaan Saksi Ahli sebagai kepala instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD dr. SOEROTO Ngawi;
- Bahwa Ahli menerangkan lulus sebagai dokter spesialis forensik di Universitas Airlangga pada tahun 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menerbitkan buku terkait dengan forensik, selain itu juga mengajar di Akper Ngawi;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi narasumber di SMK Negeri 1 Ngawi tentang pembunuhan;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menjadi ahli di Pengadilan Negeri Ngawi sebanyak 9 kali dan 1 kali di Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian di Polres Ngawi dan keterangan tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat di lakukan pemeriksaan di Polres Ngawi terkait dengan pernah melakukan otopsi terhadap bayi yang diduga akibat pembunuhan;
- Bahwa Ahli menerangkan otopsi terhadap bayi tersebut dilakukan di RSUD Soeroto Ngawi;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat melakukan otopsi terhadap mayat laki-laki (bayi baru lahir) tersebut melakukan pemeriksaan luar dan dalam;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan luar:
 - a. Luka lecet pada bibir.
 - b. Tali pusar berukuran dua puluh lima sentimeter.
 - c. Kulit berwarna putih.
 - d. Kuku – kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan.
 - e. Panca indra sempurna.Kelainan point d lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada leher kiri.
 - b. Otak besar kanan dan kiri mengalami pembesaran pembuluh darah.
 - c. Tes apung paru positif (tanda pernah bernafas).Sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan bayi X tersebut pernah bernafas atau sebelumnya masih hidup ditandai dengan sudah ada udara yang masuk didalam paru-paru bayi tersebut dan hasil test apung paru ditemukan hasil sesuai dengan paru bayi yang sudah pernah bernafas;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan didalam pembuluh leher pembuluh tersebut tidak sampai pecah namun pembuluh di leher hanya memar namun apabila jalan nafas atau hidung dan mulut bayi ditutup pasti dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut sepengetahuan Saksi Ahli ditemukan adanya sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 400.302.1/1914.1/404.302.1/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat Bayi X dengan kesimpulan:
 - a. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lebih kurang delapan sampai sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan, panjang badan lima puluh dua sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam, warna kulit putih, berat badan dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima gram, status gizi cukup.
 - b. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka lecet pada bibir.
 - Tali pusar berukuran dua puluh lima sentimeter.
 - Kulit berwarna putih.
 - Kuku-kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan.
 - Panca indra sempurna.Kelainan point d lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas.
 - c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - Resapan darah pada leher kiri.
 - Otak besar kanan dan kiri mengalami pembesaran pembuluh darah.
 - Tes apung paru positif (tanda pernah bernafas).Sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10172/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh Marjoko, S.I.K., M.S.I. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: Bayi X adalah anak biologis dari Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Wike Rena Anggreni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa saat ini sehubungan pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bayi yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah anak Terdakwa, hasil hubungan diluar nikah Terdakwa bersama pacar Terdakwa yang bernama Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berpacaran dengan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sudah 2 (dua) tahun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI lebih dari satu kali di Madiun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan berpacaran dengan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI orang tua Saksi WIKE RINA ANGGRAENI tidak mengetahui namun untuk orangtua Terdakwa sudah mengetahui karena Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI bahwa dari bulan April 2024 sudah tidak menstruasi serta sudah di lakukan pengecekan dengan menggunakan tespek oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan hasilnya hamil, pada waktu itu Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sempat berniat untuk melakukan kontrol kandungan, namun tidak jadi dilakukan karena jadwal dokter kandungan adanya sore dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI masih kuliah sehingga kami membatalkan untuk melakukan kontrol tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi di videocall oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan berkata "OJO NGGOWO MOTOR SENG KENALPOT E BANTER", kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI memperlihatkan melalui kamera belakang,



Terdakwa melihat bayi sudah lahir, kemudian Terdakwa langsung memakai sarung lalu menuju tempat tongkrongan Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol : AE 6227 JK milik Saksi KUKUH DWI WIBOWO, lalu Terdakwa menuju rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI, Terdakwa melihat bayi berada dilantai paving dengan posisi Saksi WIKE RINA ANGGRAENI membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa disuruh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI untuk mengantikan membungkam mulut bayi tersebut dengan berbicara "GENTENONO", selanjutnya Terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi dengan menggunakan kedua tangannya, dengan posisi bayi terlentang di lantai paving, lalu Saksi WIKE RINA ANGGRAENI masuk ke rumah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi WIKE RINA ANGGRAENI keluar dari rumah lalu Terdakwa berkata "jek urip gak, kok wes gak obah" kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI mengecek nadi dengan cara memegang leher bayi, ternyata bayi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggelar 1 (satu) buah sarung warna hijau yang Terdakwa pakai sebelumnya kemudian bayi Terdakwa taruh di atas sarung tersebut lalu bayi tersebut dibungkus dengan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung bekas Pupuk Urea warna putih yang ada di depan rumah kemudian membungkus plasenta dengan menggunakan karung tersebut, kemudian menaruh di sebelah kiri bayi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum meninggalkan rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI, Terdakwa membersihkan darah dilantai bekas lahiran dengan menggunakan air kran dan dengan sabun pencuci piring yang ada di dalam botol Pocari Sweat yang berada di depan rumah kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI mengajak Terdakwa ke puskesmas untuk berobat lalu Terdakwa membungkus bayi beserta plasenta yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) buah karung bekas Pupuk Urea warna putih tersebut dijadikan satu dengan 1 (satu) buah sarung warna hijau, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos pendek warna biru dari atas kursi teras samping rumah kemudian Terdakwa gelar di atas jok sepeda motor megapro agar darah tidak mengenai jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bayi yang sudah Terdakwa bungkus sarung kepada Saksi WIKE RINA ANGGRAENI yang sudah duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas pangkur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak langsung menuju Puskesmas Pangkur akan tetapi mampir dulu di rumah Terdakwa untuk menaruh bayi, sesampainya di rumah bayi Terdakwa taruh di teras depan rumah, lalu Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI melanjutkan perjalanan ke puskesmas pangkur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sampai di puskesmas pangkur pada saat itu Terdakwa mengaku kepada perawat puskesmas sebagai suami Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan nama Saksi WIKE RINA ANGGRAENI Terdakwa samarkan menjadi DITA, selanjutnya Terdakwa disuruh pulang untuk mengambil bayi atas suruhan Bidan puskesmas tersebut, pada saat Terdakwa sampai rumah kemudian Terdakwa membuka sarung untuk mengeluarkan karung bekas Pupuk Urea warna putih yang berisi plasenta dari dalam sarung, untuk bayi tetap berada di dalam sarung dan Terdakwa bungkus lagi, selanjutnya Terdakwa menaruh bayi yang sudah di bungkus sarung tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya di timur pohon pisang, setelah itu Terdakwa mengambil kantong kresek warna putih bening di dapur rumah Terdakwa dan memasukan karung bekas Pupuk Urea warna putih yang berisi plasenta ke dalam kantong kresek, kemudian Terdakwa berangkat ke puskesmas pangkur dengan membawa kantong kresek warna putih bening yang berisi plasenta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat sampai di puskesmas kemudian Terdakwa menyerahkan kantong kresek warna putih bening yang berisi plasenta kepada bidan, selanjutnya Bidan membuka kantong kresek warna putih bening kemudian bertanya kepada Terdakwa "lo mas ini kok ari ari saja la bayimu dimana ?". kemudian Terdakwa jawab "mboten enten bu". Setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 03.00 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah cangkul yang ada di teras depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis yang ada di belakang rumah sambil membawa cangkul lalu saksi menggali tanah di belakang rumah Terdakwa tepatnya di selatan pohon pisang dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah linggis secara bergantian hingga kedalaman sekitar 50 cm, selanjutnya Terdakwa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan 1 (satu) buah sarung warna hijau yang berisi bayi ke dalam tanah lalu Terdakwa timbun dengan tanah menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa masuk kerumah untuk tidur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Puskesmas Pangkur, kemudian Terdakwa dimintai KTP oleh perawat untuk didata, akan tetapi Terdakwa beralasan Terdakwa tidak punya KTP, kemudian Terdakwa pulang, sesampainya dirumah sudah ada perangkat desa, kemudian Terdakwa ditanya terkait masalah tersebut tetapi tidak Terdakwa jawab, kemudian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa pergi ke kepala desa, setelah itu Terdakwa pulang ganti pakaian dan kembali ke puskesmas, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di datangi oleh petugas berpakaian preman kemudian Terdakwa di interogasi terkait perkara tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa bayinya di kubur dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di selatan pohon pisang, kemudian Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dibawa ke Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Saksi WIKE RINA ANGGRAENI membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi WIKE RINA ANGGRAENI menyerahkan bayi tersebut kepada Terdakwa, bayi tersebut sudah tidak ada suara tangisan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat membungkam mulut dan hidung Terdakwa tidak mengetahui bayi tersebut bergerak atau tidak karena pada saat itu Terdakwa panik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK dan 1 (satu) buah STNK yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut milik Saksi Kukuh Dwi Wibowo yang dipinjam oleh Terdakwa menuju rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gillite, 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah celana Panjang warna biru yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah hoodie warna hijau, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut milik Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol pocari sweat kemasan 500 ml yang berisi sabun cuci piring yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan darah yang berada dilantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna biru yang ada bekas darahnya yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk dijadikan alas di atas jok sepeda motor megapro agar darah tidak mengenai jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme 7i warna biru yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat videocall dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah linggis yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menggali tanah di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hijau yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus bayi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea warna putih yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membungkus plasenta bayi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih, 1 (satu) buah Rompi warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung warna hijau.
2. 1 (satu) buah cangkul.
3. 1 (satu) buah linggis.
4. 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih.
5. 1 (satu) buah Rompi warna coklat.
6. 1 (satu) buah kaos warna hitam.
7. 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea warna putih.
8. 1 (satu) buah gillele.
9. 1 (satu) buah botol pocari sweat kemasan 500 ml.
10. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang ada bekas darahnya.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



11. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru yang ada bekas darahnya.
12. 1 (satu) buah hoodie warna hijau.
13. 1 (satu) buah kaos pendek warna biru yang ada bekas darahnya.
14. 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK.
15. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda megapro warna hitam tahun 2007 dengan No. Pol.: AE 6227 JK, No. Ka: MH1KC11157K113481, No. Sin: KC11E1115541, a.n. SUYITNO.
16. 1 (satu) buah HP Merk Realme 7i warna biru.
17. 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bayi yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah anak Terdakwa, hasil hubungan diluar nikah Terdakwa bersama pacar Terdakwa yang bernama Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berpacaran dengan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sudah 2 (dua) tahun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI lebih dari satu kali di Madiun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan berpacaran dengan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI orang tua Saksi WIKE RINA ANGGRAENI tidak mengetahui namun untuk orangtua Terdakwa sudah mengetahui karena Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI bahwa dari bulan April 2024 sudah tidak menstruasi serta sudah di lakukan pengecekan dengan menggunakan tespek oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan hasilnya hamil, pada waktu itu Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sempat berniat untuk melakukan kontrol kandungan, namun tidak jadi dilakukan karena jadwal dokter kandungan adanya sore dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI masih kuliah sehingga kami membatalkan untuk melakukan kontrol tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi di videocall oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan



berkata “OJO NGGOWO MOTOR SENG KENALPOT E BANTER”, kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI memperlihatkan melalui kamera belakang, Terdakwa melihat bayi sudah lahir, kemudian Terdakwa langsung memakai sarung lalu menuju tempat tongkrongan Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol : AE 6227 JK milik Saksi KUKUH DWI WIBOWO, lalu Terdakwa menuju rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI, Terdakwa melihat bayi berada dilantai paving dengan posisi Saksi WIKE RINA ANGGRAENI membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa disuruh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI untuk mengantikan membungkam mulut bayi tersebut dengan berbicara “GENTENONO”, selanjutnya Terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi dengan menggunakan kedua tangannya, dengan posisi bayi terlentang di lantai paving, lalu Saksi WIKE RINA ANGGRAENI masuk ke rumah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi WIKE RINA ANGGRAENI keluar dari rumah lalu Terdakwa berkata “jek urip gak, kok wes gak obah” kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI mengecek nadi dengan cara memegang leher bayi, ternyata bayi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggelar 1 (satu) buah sarung warna hijau yang Terdakwa pakai sebelumnya kemudian bayi Terdakwa taruh di atas sarung tersebut lalu bayi tersebut dibungkus dengan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung bekas Pupuk Urea warna putih yang ada di depan rumah kemudian membungkus plasenta dengan menggunakan karung tersebut, kemudian menaruh di sebelah kiri bayi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum meninggalkan rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI, Terdakwa membersihkan darah dilantai bekas lahiran dengan menggunakan air kran dan dengan sabun pencuci piring yang ada di dalam botol Pocari Sweat yang berada di depan rumah kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI mengajak Terdakwa ke puskesmas untuk berobat lalu Terdakwa membungkus bayi beserta plasenta yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) buah karung bekas Pupuk Urea warna putih tersebut dijadikan satu dengan 1 (satu) buah sarung warna hijau, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos pendek warna biru dari atas kursi teras samping rumah kemudian Terdakwa gelar di atas jok sepeda motor megapro agar darah tidak mengenai jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bayi yang sudah Terdakwa bungkus sarung kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKE RINA ANGGRAENI yang sudah duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI berangkat ke puskesmas pangkur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak langsung menuju Puskesmas Pangkur akan tetapi mampir dulu di rumah Terdakwa untuk menaruh bayi, sesampainya di rumah bayi Terdakwa taruh di teras depan rumah, lalu Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI melanjutkan perjalanan ke puskesmas pangkur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sampai di puskesmas pangkur pada saat itu Terdakwa mengaku kepada perawat puskesmas sebagai suami Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan nama Saksi WIKE RINA ANGGRAENI Terdakwa samarkan menjadi DITA, selanjutnya Terdakwa disuruh pulang untuk mengambil bayi atas suruhan Bidan puskesmas tersebut, pada saat Terdakwa sampai rumah kemudian Terdakwa membuka sarung untuk mengeluarkan karung bekas Pupuk Urea warna putih yang berisi plasenta dari dalam sarung, untuk bayi tetap berada di dalam sarung dan Terdakwa bungkus lagi, selanjutnya Terdakwa menaruh bayi yang sudah di bungkus sarung tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya di timur pohon pisang, setelah itu Terdakwa mengambil kantong kresek warna putih bening di dapur rumah Terdakwa dan memasukan karung bekas Pupuk Urea warna putih yang berisi plasenta ke dalam kantong kresek, kemudian Terdakwa berangkat ke puskesmas pangkur dengan membawa kantong kresek warna putih bening yang berisi plasenta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat sampai di puskesmas kemudian Terdakwa menyerahkan kantong kresek warna putih bening yang berisi plasenta kepada bidan, selanjutnya Bidan membuka kantong kresek warna putih bening kemudian bertanya kepada Terdakwa "lo mas ini kok ari ari saja la bayimu dimana ?". kemudian Terdakwa jawab "mboten enten bu". Setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 03.00 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah cangkul yang ada di teras depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis yang ada di belakang rumah sambil membawa cangkul lalu saksi menggali tanah di belakang rumah Terdakwa tepatnya di selatan pohon

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah linggis secara bergantian hingga kedalaman sekitar 50 cm, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) buah sarung warna hijau yang berisi bayi ke dalam tanah lalu Terdakwa timbun dengan tanah menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa masuk kerumah untuk tidur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Puskesmas Pangkur, kemudian Terdakwa dimintai KTP oleh perawat untuk didata, akan tetapi Terdakwa beralasan Terdakwa tidak punya KTP, kemudian Terdakwa pulang, sesampainya di rumah sudah ada perangkat desa, kemudian Terdakwa ditanya terkait masalah tersebut tetapi tidak Terdakwa jawab, kemudian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa pergi ke kepala desa, setelah itu Terdakwa pulang ganti pakaian dan kembali ke puskesmas, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di datangi oleh petugas berpakaian preman kemudian Terdakwa di interogasi terkait perkara tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa bayinya di kubur dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di selatan pohon pisang, kemudian Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dibawa ke Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Saksi WIKE RINA ANGGRAENI membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi WIKE RINA ANGGRAENI menyerahkan bayi tersebut kepada Terdakwa, bayi tersebut sudah tidak ada suara tangisan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat membungkam mulut dan hidung Terdakwa tidak mengetahui bayi tersebut bergerak atau tidak karena pada saat itu Terdakwa panik;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.302.1/1914.1/404.302.1/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat Bayi X dengan Kesimpulan, Pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka lecet pada bibir.
 - Tali pusar berukuran dua puluh lima sentimeter.
 - Kulit berwarna putih.
 - Kuku-kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan.
 - Panca indra sempurna.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelainan point d lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- Resapan darah pada leher kiri.
- Otak besar kanan dan kiri mengalami pembesaran pembuluh darah.
- Tes apung paru positif (tanda pernah bernafas).

Sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10172/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh Marjoko, S.I.K., M.S.I. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: Bayi X adalah anak biologis dari Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Wike Rena Anggreni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa, yakni **AMIRUL MUHAMMAD HABIB BIN SUKADI**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Para Saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pembunuhan bayi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah Dusun Pleset 5, RT 03 RW 04, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bayi yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah anak Terdakwa, hasil hubungan diluar nikah Terdakwa bersama pacar Terdakwa yang bernama Saksi WIKI RINA ANGGRAENI;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10172/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh Marjoko, S.I.K., M.S.I. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: Bayi X adalah anak biologis dari Amirul Muhammad Habib bin Sukadi dan Wike Rena Anggreni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berpacaran dengan Saksi WIKI RINA ANGGRAENI sudah 2 (dua) tahun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi WIKI RINA ANGGRAENI lebih dari satu kali di Madiun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan berpacaran dengan Saksi WIKI RINA ANGGRAENI orang tua Saksi WIKI RINA ANGGRAENI tidak mengetahui namun untuk orangtua Terdakwa sudah mengetahui karena Saksi WIKI RINA ANGGRAENI sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi WIKI RINA ANGGRAENI bahwa dari bulan April 2024 sudah tidak menstruasi serta sudah di lakukan pengecekan dengan menggunakan tespek oleh Saksi WIKI RINA ANGGRAENI dan hasilnya hamil, pada waktu itu Terdakwa dan Saksi WIKI RINA ANGGRAENI sempat berniat untuk melakukan kontrol kandungan, namun tidak jadi dilakukan



karena jadwal dokter kandungan adanya sore dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI masih kuliah sehingga kami membatalkan untuk melakukan kontrol tersebut. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi di videocall oleh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan berkata "OJO NGGOWO MOTOR SENG KENALPOT E BANTER", kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI memperlihatkan melalui kamera belakang, Terdakwa melihat bayi sudah lahir, kemudian Terdakwa langsung memakai sarung lalu menuju tempat tongkrongan Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol : AE 6227 JK milik Saksi KUKUH DWI WIBOWO, lalu Terdakwa menuju rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI, Terdakwa melihat bayi berada dilantai paving dengan posisi Saksi WIKE RINA ANGGRAENI membungkam mulut bayi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa disuruh Saksi WIKE RINA ANGGRAENI untuk menggantikan membungkam mulut bayi tersebut dengan berbicara "GENTENONO", selanjutnya Terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi dengan menggunakan kedua tangannya, dengan posisi bayi terlentang di lantai paving, lalu Saksi WIKE RINA ANGGRAENI masuk ke rumah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi WIKE RINA ANGGRAENI keluar dari rumah lalu Terdakwa berkata "jek urip gak, kok wes gak obah" kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI mengecek nadi dengan cara memegang leher bayi, ternyata bayi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggelar 1 (satu) buah sarung warna hijau yang Terdakwa pakai sebelumnya kemudian bayi Terdakwa taruh di atas sarung tersebut lalu bayi tersebut dibungkus dengan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung bekas Pupuk Urea warna putih yang ada di depan rumah kemudian membungkus plasenta dengan menggunakan karung tersebut, kemudian menaruh di sebelah kiri bayi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum meninggalkan rumah Saksi WIKE RINA ANGGRAENI, Terdakwa membersihkan darah dilantai bekas lahiran dengan menggunakan air kran dan dengan sabun pencuci piring yang ada di dalam botol Pocari Sweat yang berada di depan rumah kemudian Saksi WIKE RINA ANGGRAENI mengajak Terdakwa ke puskesmas untuk berobat lalu Terdakwa membungkus bayi beserta plasenta yang sudah Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) buah karung bekas Pupuk Urea warna putih tersebut dijadikan satu dengan 1 (satu) buah sarung warna hijau, setelah itu



Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos pendek warna biru dari atas kursi teras samping rumah kemudian Terdakwa gelar di atas jok sepeda motor megapro agar darah tidak mengenai jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bayi yang sudah Terdakwa bungkus sarung kepada Saksi WIKE RINA ANGGRAENI yang sudah duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI berangkat ke puskesmas pangkur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak langsung menuju Puskesmas Pangkur akan tetapi mampir dulu di rumah Terdakwa untuk menaruh bayi, sesampainya di rumah bayi Terdakwa taruh di teras depan rumah, lalu Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI melanjutkan perjalanan ke puskesmas pangkur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI sampai di puskesmas pangkur pada saat itu Terdakwa mengaku kepada perawat puskesmas sebagai suami Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dan nama Saksi WIKE RINA ANGGRAENI Terdakwa samarkan menjadi DITA, selanjutnya Terdakwa disuruh pulang untuk mengambil bayi atas suruhan Bidan puskesmas tersebut, pada saat Terdakwa sampai rumah kemudian Terdakwa membuka sarung untuk mengeluarkan karung bekas Pupuk Urea warna putih yang berisi plasenta dari dalam sarung, untuk bayi tetap berada di dalam sarung dan Terdakwa bungkus lagi, selanjutnya Terdakwa menaruh bayi yang sudah di bungkus sarung tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya di timur pohon pisang, setelah itu Terdakwa mengambil kantong kresek warna putih bening di dapur rumah Terdakwa dan memasukan karung bekas Pupuk Urea warna putih yang berisi plasenta ke dalam kantong kresek, kemudian Terdakwa berangkat ke puskesmas pangkur dengan membawa kantong kresek warna putih bening yang berisi plasenta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat sampai di puskesmas kemudian Terdakwa menyerahkan kantong kresek warna putih bening yang berisi plasenta kepada bidan, selanjutnya Bidan membuka kantong kresek warna putih bening kemudian bertanya kepada Terdakwa "lo mas ini kok ari ari saja la bayimu dimana ?". kemudian Terdakwa jawab "mboten enten bu". Setelah itu Terdakwa pulang;



- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 03.00 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah cangkul yang ada di teras depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis yang ada di belakang rumah sambil membawa cangkul lalu saksi menggali tanah di belakang rumah Terdakwa tepatnya di selatan pohon pisang dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah linggis secara bergantian hingga kedalaman sekitar 50 cm, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) buah sarung warna hijau yang berisi bayi ke dalam tanah lalu Terdakwa timbun dengan tanah menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa masuk kerumah untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Puskesmas Pangkur, kemudian Terdakwa dimintai KTP oleh perawat untuk didata, akan tetapi Terdakwa beralasan Terdakwa tidak punya KTP, kemudian Terdakwa pulang, sesampainya dirumah sudah ada perangkat desa, kemudian Terdakwa ditanya terkait masalah tersebut tetapi tidak Terdakwa jawab, kemudian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa pergi ke kepala desa, setelah itu Terdakwa pulang ganti pakaian dan kembali ke puskesmas, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di datangi oleh petugas berpakaian preman kemudian Terdakwa di interogasi terkait perkara tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa bayinya di kubur dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di selatan pohon pisang, kemudian Terdakwa dan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI dibawa ke Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggantikan Saksi WIKE RINA ANGGRAENI untuk menutup mulut dan hidung bayi supaya tidak terdengar suara tangisan menyebabkan bayi kekurangan udara sehingga mengakibatkan bayi tersebut mengalami kematian;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 400.302.1/1914.1/404.302.1/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soeroto dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T. S., M. H., SP. F. M., dengan kesimpulan bayi X terdapat kuku-kuku jari kaki berwarna pucat kebiruan yang lazim pada mati lemas dikarenakan sumbatan jalan nafas dan tes apung paru positif yang menunjukkan bayi X pernah bernafas, sehingga dapat disimpulkan sebab kematian akibat sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi WIKI RINA ANGGRAENI seharusnya berkewajiban untuk memberikan nafkan dan pemeliharaan kepada Anak mereka bukan malah menyembunyikan kehamilan hingga melahirkan tanpa sepengetahuan orang lain, walaupun anak mereka lahir dari hubungan tanpa pernikahan namun hak alimentasi tetap melekat pada diri anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih;
- 1 (satu) buah Rompi warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea warna putih;
- 1 (satu) buah gilllete;
- 1 (satu) buah botol pocari sweat kemasan 500 ml;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) buah hoodie warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna biru yang ada bekas darahnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda megapro warna hitam tahun 2007 dengan No. Pol.: AE 6227 JK, No. Ka: MH1KC11157K113481, No. Sin: KC11E1115541, a.n. SUYITNO;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Saksi KUKUH DWI WIBOWO**;

- 1 (satu) buah HP Merk Realme 7i warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 warna kuning.

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Saksi WIKE RINA ANGGRAENI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selaku orang tua dari anak seharusnya merawat anak justru mengakibatkan kematian bagi anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIRUL MUHAMMAD HABIB Bin SUKADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah Helm Scoopy warna putih;
 - 1 (satu) buah Rompi warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung bekas pupuk urea warna putih;
 - 1 (satu) buah gilette;
 - 1 (satu) buah botol pocari sweat kemasan 500 ml;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru yang ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) buah hoodie warna hijau;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos pendek warna biru yang ada bekas darahnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No. Pol.: AE 6227 JK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda megapro warna hitam tahun 2007 dengan No. Pol.: AE 6227 JK, No. Ka: MH1KC11157K113481, No. Sin: KC11E1115541, a.n. SUYITNO;

dikembalikan kepada Saksi KUKUH DWI WIBOWO;

- 1 (satu) buah HP Merk Realme 7i warna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A15 warna kuning;

dikembalikan kepada Saksi WIKE RINA ANGGRAENI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)